

RECURSO CÍVEL Nº 5060522-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ERITON RIBEIRO DO AMORIM (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

MILITAR - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - DISCUSSÃO SOBRE O PERÍODO DE GRUMETE E TAMBÉM DESVINCULADA DO PERÍODO AQUISITIVO COMO APRENDIZ - DISCUSSÃO ACERCA DE PERÍODO PERTINENTE A 1993 - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DO AUTOR, MAS NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas já recolhidas. Condene o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5060522-93.2024.4.02.5101

510015507285 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5060522-93.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: ERITON RIBEIRO DO AMORIM (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, ante o recolhimento das custas (Evento 17, anexo 02) conheço do recurso interposto.

Cuida-se de ação por meio da qual a parte autora, militar transferido para a reserva remunerada em 30/05/2024, objetiva o recebimento de indenização, a título de férias não gozadas, referente ao ano de 1993.

O juízo de origem julgou **procedente em parte** o pedido:

Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para condenar a UNIÃO ao pagamento das férias não gozadas relativas ao período de 04/10/1993 até 30/12/1993, referente à 3/12, acrescido do terço constitucional, tendo como base o soldo integral do posto ou graduação que possuía quando da transferência para a inatividade, acrescida de correção e juros pela taxa Selic, sem a incidência de desconto a título de pagamento de imposto de renda.

Autor apresentou recurso inominado objetivando a reforma da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

O caso diz respeito ao pagamento de férias supostamente não gozadas e nem indenizadas de 1993.

O Juízo julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a União ao pagamento das férias não gozadas relativas ao período de 04/10/1993 até 30/12/1993, referente à 3/12, acrescido do terço constitucional. Por sua vez, o Autor se pleiteia o pagamento integral das férias do ano de 1993, bem como o pagamento do terço constitucional correspondente, **EM QUE PESE CONSTAR QUE SUA MATRICULA SE DEU APENAS EM OUTUBRO DE 1993.** Vide Evento 06, Anexo 02, onde consta o resumo da carreira militar do Autor:

Senhor Advogado,

1. Incumbiu-me o Comandante do Pessoal de Fuzileiros Navais, em atenção ao Ofício nº 40913/2024/CEOFI2R/PRU2R/PGU/AGU, referente ao Processo nº 5060522-93.2024.4.02.5101, proposto por ERITON RIBEIRO DO AMORIM em face da União Federal (Marinha do Brasil), que tramita na 10ª Vara Federal do Rio de Janeiro, de participar o seguinte:

- a) data da matrícula do autor no Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN) em 4 de outubro de 1993, anexo A;
- b) data da conclusão do curso: 30 de dezembro de 1993, anexo B;
- c) Juramento a Bandeira e promoção à Graduação de Soldado Fuzileiro Naval em 13 de janeiro de 1994, anexo B;
- d) no período de 6 de fevereiro de 1995 a 7 de março de 1995, gozou as férias referentes ao ano de 1994, conforme Folha de Alterações do autor, anexo C; e
- e) em 28 de maio de 2024, foi transferido para a reserva remunerada por meio da Portaria nº 410/2024, deste Comando, anexo D.

2. Aproveitamos a oportunidade para encaminhar as Fichas Financeiras do autor, atinentes aos últimos seis meses enquanto militar da ativa, anexo E.

Atenciosamente,

JULIO DE OLIVEIRA NEVES

Capitão de Fragata (T)

Encarregado da Assessoria de Justiça

O Autor alega que "*o primeiro registro de férias só é encontrado no ano de 1995, ou seja, referente ao período aquisitivo de 1994, comprovando assim que em 1994 não houve gozo de férias referente à 1993, dessa forma faz Jus ao período da incorporação (04/10/93) a (04/10/94)*".

A Administração Militar nunca negou que não computava o período anterior ao juramento a bandeira, que é justamente o período deferido pelo juízo. O que a parte autora pretende no recurso é que lhe seja deferido um período em que NÃO PRESTOU SERVIÇO MILITAR ALGUM!

A própria Portaria nº 314/82 editada pelo Ministro de Estado da Marinha, e vigente à época, conferia ao militar o direito de gozar férias caso completasse 1 (um) ano de serviço até 31 de dezembro do ano a que se referiu, a contar da data de verificação de Praça, o que só pode ocorrer após o juramento à bandeira. Daí porque as férias de 1994 foram gozadas em fevereiro de 1995! Quanto a 1993, só há prova de prestação de serviço a partir de outubro daquele ano!

Sublinha-se que **o militar, como todo servidor público, precisa completar 12 meses para adquirir férias.** Pois isto vale para trabalhadores do serviço público ou da iniciativa privada.

No caso, o militar matriculou-se no curso de formação em 04/10/1993 e formou-se em 30/12/1993, jurando a bandeira em janeiro de 1994 e gozando férias em 06/02/1995, as quais faziam referência ao período aquisitivo de 1994. E em 1994, o Autor não gozou de férias, pois sequer tinha 1 ano de serviço militar, o que só foi completado em outubro de 1994. Portanto, correta a condenação da União ao pagamento de férias referentes ao período de 04/10/1993 até 30/12/1993 (03/12 avós).

As férias do ano de 1994, foram devidamente gozadas em 1995, fato, inclusive, confirmado pelo Autor.

Portanto, a sentença não apresenta nenhuma incorreção neste aspecto.

Em relação aos consectários legais. O Juízo determinou a aplicação do Manual de Cálculo da Justiça Federal, ou seja, os atrasados sofrerão incidência de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) e correção monetária pelo IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo no RESP 149.222-1 (tema 905), até 08/12/2021. Após o início da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), a correção e juros será unificada pela taxa Selic. Destarte, também não há razões para reforma deste capítulo da sentença.

Ante o exposto, **voto por CONHECER DO RECURSO DO AUTOR, MAS NEGOLHE PROVIMENTO**, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Custas já recolhidas. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-**

2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.

5060522-93.2024.4.02.5101

510015507284 .V9